



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/118/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין אלעד אזר

תובע	1	טוריקשוילי אלשה
		באמצעות ב"כ: עו"ד ברק משה אלי כהן 19, אשקלון טל': 08-6716767 פקס: 08-6718351
	נגד	
נתבעת	1	חברה לניהול קניון לב אשקלון, ח"פ 511829046
		באמצעות ב"כ: עו"ד יוסי גמליאל ורון יורם 2, אשקלון טל': 08-6757590 פקס: 08-6757382

פסק דין חלקי

המחלוקת העקרונית שהצדדים הניחו לפני היא בשאלה האם בעל נכס בבית משותף זכאי להשתתף בהכנסות או ברווחים שמפיקה חברת ניהול ואחזקה שמונתה כ"מתחזק" מהרכוש המשותף, כפי חלקו היחסי ברכוש המשותף.

רקע והליכים עד כה

1. התובע הוא בעליה של חנות בבניין הידוע כ"קניון לב אשקלון" הממוקם ברח' ההסתדרות 40 באשקלון (להלן: "הקניון", או "הבית המשותף"). הנתבעת הינה חברה המעניקה שירותי ניהול ואחזקה לקניון ועפ"י הטען בכתב התביעה מעמדה במועדים הרלבנטיים הוא של "מתחזק" של הבית המשותף, כאמור בהוראות סעיף 71(ב) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין").
2. בלב התביעה שלפני עומדת דרישת התובע לקבל את חלקו היחסי בהכנסות שהנתבעת הפיקה ומפיקה מהרכוש המשותף כתוצאה מפעילותה כחברת הניהול והאחזקה של הקניון בשנים 2012-2018. שתי עילות נוספות שפורטו בכתב התביעה, שעניינן שיפוי כספי של התובע בגין התקנת יחידות מיזוג ופיצוי בגין עגמת נפש נדחו בפסק דין חלקי שניתן על ידי ביום 14.10.2020 ואשר לעניין שתי עילות אלו אושר בערעור שנדון והוכרע במסגרת עש"א (ב"ש) 67132-11-20 ביום 21.2.21.
3. אציין כי השאלה האם זכאי התובע לחלק היחסי מתוך ההכנסות שהופקו מהרכוש המשותף או רק מתוך הרווחים, וכיצד יש לחשב רווחים אלו הושארה בשלב זה לבירור בהמשך ההליך, ככל שהשאלה העקרונית תוכרע לטובת התובע.
4. בעקבות פסה"ד בערעור ולאחר מיצוי הליכי גילוי ועיון במסמכים, ביום 2.12.21 ניתן תוקף לשל החלטה להסדר הדיוני אותו הגישו לפני הצדדים. לפי הסדר זה הצדדים אין מחלוקת כי בתקופה הרלבנטית לכתב התביעה היו לנתבעת הכנסות ורווחים מהרכוש המשותף



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד**

מס' תיק: 2/118/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בבית המשותף מושא התביעה. עם זאת, הנתבעת טוענת כי ספגה הפסדים במאזן הכללי בשל שירותי ניהול שסיפקה לבית המשותף. הצדדים הסכימו כי בשלב ראשון תוכרע השאלה המשפטית העקרונית – האם התובע, כבעל נכס בבית המשותף, זכאי להשתתף בהכנסות או, למצער, ברווחים שהפיקה הנתבעת מהרכוש המשותף, כפי חלקו היחסי ברכוש המשותף.

עוד הוסכם כי תוכרע השאלה האם זכאי התובע להוצאות מיזוג שהושגו עליו ב-7 השנים שקדמו להגשת התביעה בסכום כולל של 2,500 ₪ + מע"מ.

5. בהתאם להסדר הדיוני הגישו הצדדים טיעונים בכתב ביחס לשתי השאלות הנ"ל.

זכאות התובע להשתתף בהכנסות או ברווחים המתקבלים משימוש ברכוש המשותף

טיעוני התובע

6. כבעלים של נכס בבית משותף זכאי התובע להשתתף בהכנסות ורווחים המתקבלים מהרכוש המשותף לפי חלקו היחסי ברכוש המשותף. אין חולק כי התובע אינו מקבל דבר ע"ח חלקו בהכנסות מהרכוש המשותף אך, מצד שני, אין חולק כי הוא משלם את מלוא חלקו היחסי בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף.
7. הנתבעת, אשר כלל אינה בעלים בבית המשותף, משתמשת בשטחים המשותפים בבניין כבשלה ומפיקה מהם הכנסות אך דורשת ומקבלת את חלקו היחסי של הנתבע בניהול ואחזקת הרכוש המשותף.
8. אין מחלוקת כי הנתבעת נטלה שטחים מהרכוש המשותף אותם היא משכירה לצדדים שלישיים וכן מתירה לצדדים שלישיים להפעיל בשטחי הרכוש המשותף פעילויות שונות של צדדים שלישיים כגון דוכני אוכל, חוגים ואירועים שונים. מנגד, התובע מחויב בתשלום חלקו בהוצאות הניהול והאחזקה, לרבות הוצאות עודפות בגין השימוש שעושה הנתבעת או מורשים מטעמה ברכוש המשותף, בלא שהוא נהנה מחלקו היחסי בהכנסות מהרכוש המשותף.
9. הנתבעת עושה עושר על חשבון הנתבע. נטילת ההכנסות שמפיקה הנתבעת מהרכוש המשותף בלא לשתף בהן את בעלי הנכסים בבית המשותף אף מנוגדת להוראות סעיף 71(ד) לחוק המקרקעין ולסעיף 16(ד) לתקנון המצוי. הנתבעת משמשת כ"מתחזק" לפי חוק המקרקעין וככזו מוטלות עליה החובות המוטלות על גזבר לפי סעיף 16(ד) לתקנון לפיו עלו להפקיד את ההכנסות בחשבון בנק ע"ש הבית המשותף.
10. כמו כן הנתבעת תפסה חזקה ייחודית ברכוש המשותף אשר אינה מהווה שימוש סביר ורגיל ברכוש המשותף.

טיעוני הנתבעת

11. על התובע להוכיח מערכת יחסים מיוחדת בינו לבין הנתבעת המצדיקה מתן חשבונות ועל כן לא קמה לתובע עילה לקבלת סעד של עריכת חקירה וחשבון.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/118/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

12. בשנת 1999 ניתן פס"ד חלוט בבימ"ש השלום באשקלון אשר קבע את שיעור ההשתתפות בהוצאות החשמל, האבטחה, והניקיון שיושת על התובע. בהליכים שונים דבק התובע בפסק הדין וסירב לשלם כל תוספת לדמי הניהול הנגבים ממנו. במסגרת פסה"ד לא נדונה ולא נבחנה האפשרות להצהיר כי התובע זכאי לקבל חלק יחסי מההכנסות המתקבלות בידי הנתבעת מהרכוש המשותף. רק לאחר 22 שנות בעלות בנכס בקניון נזכר התובע כי הוא זכאי לחלק יחסי בהכנסות מהרכוש המשותף וכי הוא מושתק מלהעלות טענה זו.

13. התובע לא הביא כל ראיה בדבר זכותו לקבל הכנסות מהשטחים המשותפים. תשלום דמי ניהול אינו מקנה חזקה או בעלות בשטחים המשותפים. בכל אופן, ככל שנוצר עודף בקופה המשותפת בסוף שנה הרי שאין כל חובה לחלק אותו בין בעלי הדירות. מקובלת אף הפרקטיקה של הותרת עודפים בקופה המשותפת כרזרבה לשם טיפול בהוצאות לא צפויות.

14. הנתבעת עצמה עדיין מהווה חלק מהבעלים של הבית המשותף ומחזיקה בשני נכסים.

15. בתגובה לטיעוני הנתבעת טוען התובע כי פסק הדין משנת 1999 בין הצדדים עניינו אך בגובה דמי הניהול שעל התובע לשלם ואינו עוסק כלל בזכות התובע לקבל את חלקו היחסי בהכנסות וברווחים; כי הטענה לפיה שתיקת התובע עד למועד הגשת התביעה כמוה כהסכמה מהווה הרחבת חזית וחורגת מהמסגרת הדיונית; כי הטענה לעניין הסעד ההצהרתי חורגת ממסגרת ההסכמה הדיונית; כי הטענה לפיה תשלום דמי ניהול אינו מקנה חזקה או בעלות על שטחים משותפים מהווה הרחבת חזית וממילא עומדת בסתירה לעובדת היותו של התובע בעלים של חלק מהרכוש המשותף.

זכאות התובע להחזר הוצאות מיזוג ולפטור ממועד הגשת התביעה בגין הוצאות אלו

טיעוני התובע

16. אין מחלוקת כי מאז שנת 2010 הפסיקה הנתבעת לספק לחנות התובע שירותי מיזוג והוא מספק אותם לעצמו לאחר שהתקין מערכת מיזוג על חשבנו ונושא בעלויות האחזקה על חשבנו. פסק הדין שניתן בעניינו במסגרת ת.א. 2020/95 (שלום אשקלון) בעניין כדורי יוסף ואח' נ' לוי חלוטיאל ואח' ניתן מתוך הנחה כי התובע מקבל שירותי מיזוג כפי שהיה עד שנת 2010. כך, אם תפסיק הנתבעת להעניק לחנות התובע שירותי אבטחה לא יעלה על הדעת כי הנתבע ימשיך לשם את חלקו היחסי בהוצאות האבטחה של הקניון. חיוב התובע בהוצאות מיזוג אותם כלל אינו מקבל מהווה עשיית עושר שלא כדין מצד הנתבעת.

טיעוני הנתבעת

17. בשנת 1999 ניתן פס"ד חלוט בבימ"ש השלום באשקלון אשר קבע את שיעור ההשתתפות בהוצאות החשמל, האבטחה, והניקיון שיושת על התובע. בהליכים שונים דבק התובע בפסק הדין וסירב לשלם כל תוספת לדמי הניהול הנגבים ממנו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/118/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

18. כפי שבעלי הדירה בקומת הקרקע מחויבים לשאת בתשלום הוצאות התחזוקה השוטפת של מעלית המותקנת בבית המשותף כך גם על התובע לשאת בחלקו היחסי בהוצאות המיזוג של הקניון ואין הוא יכול לקבל פטור מהוצאה זו בטענה כי אינו נהנה מהמיזוג.

19. בתגובה לטיעוני הנתבעת טוען התובע כי טענת ההתיישנות רלבנטית רק לענין החזר הוצאות הקמת מערכת המיזוג ולא להשבת הוצאות המיזוג של הנתבעת בהן חויב התובע. פסק הדין משנת 99 ניתן מתוך הנחה כי לתובע מסופקים שירותי מיזוג. הנתבעת מקיימת הפרדה בין הוצאות האחזקה והתיקון של מערכות המיזוג בקניון לבין הוצאות החשמל ואין כל הצדקה כי התובע ימשיך לשאת בהוצאות תחזוקה של מערכות מיזוג אוויר שאינו נהנה מהן. הטענה כי התובע ולקוחותיו נהנים ממיזוג האוויר השורר בשטחים המשותפים נטענה לראשונה כעת ומהווה הרחבת חזית אסורה. ממילא יצוין כי חנותו של התובע חיצונית למבנה הקניון והכניסה אליה מבחוץ.

דיון והכרעה

20. הקניון מושא התביעה טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים, אולם, מכח הוראות סעיף 77ב לחוק המקרקעין אני מורה כי יש להחיל עליו את הוראות פרק ו' לחוק המקרקעין וכן יש להחיל עליו את הוראות התקנון המצוי מכח הוראות סעיף 77ג לחוק המקרקעין.

21. על אף שטרם נרשם תקנון מוסכם לבית המשותף הנתבעת לא חלקה על הטענה כי היא משמשת כ"מתחזק" של הבית המשותף. מעמדה של הנתבעת כמתחזק נקבע במסגרת נספח להסכמי המכר שנערכו וחתמו בין הקבלן (יוסף כדורי) שהקים את הקניון לבין רוכשי החנויות שכותרתו "תקנון". הסכם מכר (מיום 3.6.1990) והתקנון נחתמו גם ע"י התובע דנן. סעיף 71(ב)(1) לחוק המקרקעין מורנו כך:

"בעלי הדירות רשאים לקבוע, בתקנון או בהחלטה שהתקבלה ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, כי הניהול וההחזקה התקינה של הרכוש המשותף, כולם או רובם, יתבצעו על ידי מי שבעלי הדירות יתקשרו עמו למטרה כאמור (בחוק זה – מתחזק);"

22. אקדים סוף דבר לפתח הכרעתי ואציין כי מצאתי לקבל את טענתו העקרונית של התובע כי הוא זכאי לחלק היחסי בהכנסות/רווחים שהפיקה ואשר תפיק הנתבעת מהרכוש המשותף. לעומת זאת, אני סבור כי יש לדחות תביעת התובע לפטור מתשלום חלקו היחסי בהוצאות המיזוג של הקניון והשבה החלק היחסי בעלויות אלו בהן נשא ב-7 השנים שקדמו להגשת התביעה.

התובע זכאי להשתתף בהכנסות או ברווחים המתקבלים משימוש ברכוש המשותף



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/118/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

23. התקנון שנחתם בין הצדדים שותק בכל הנוגע להפקת הכנסות מהשכרה או מתן הרשאה לשימוש של השטחים המשותפים בקניון לידי צדדים שלישיים.

24. אין מחלוקת כי מזה שנים ארוכות הנתבעת מפיקה הכנסות מהשכרת השטחים המשותפים. השאלה האם הנתבעת עצמה היא בעלת נכסים בקניון אינה רלבנטית להכרעה במחלוקת שלפני. כידוע, זכויות הבעלות של בעל "דירה" בבית המשותף כוללות את הדירה שבבעלתו ואת השטחים שהוצמדו לה עפ"י התקנון המוסכם או בהסכמת כל יתר בעלי הדירות, וכן כולל הוא את חלקו היחסי ברכוש המשותף כפי שמורה סעיף 55(א) לחוק המקרקעין:

"לכל דירה בבית משותף צמוד חלק בלתי מסויים ברכוש המשותף של אותו בית משותף".

ומהו אותו רכוש משותף? סעיף 52 מגדיר "רכוש משותף" כך:

"- כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת."

ודוק: אין לפני מחלוקת כי הנתבעת ייצרה במהלך השנים וממשיכה לייצר הכנסות ע"י השכרת שטחים בקניון המהווים חלק מהרכוש המשותף.

25. נוכח העדר הוראה בתקנון הניהול שנחתם בין הצדדים ובהעדר תקנון מוסכם לבית המשותף בו ניתן לכלול הוראה סותרת, אזי הרכוש המשותף וכל הכנסה המופקת ממנו הרי שהם בבעלותם המשותפת של כל בעלי הדירות.

26. מטבע הדברים הפקת הכנסות מהשכרה של שטחים בבית המשותף תנוהל ותגבה בפועל ע"י נציגות הבית המשותף או חברת ניהול ואחזקה הפועלת כקבלן משנה של הנציגות או באמצעות חברת ניהול ואחזקה שמונתה כ"מתחזק" לבית המשותף. אני סבור כי הנציגות או המתחזק, במסגרת התקשרותם בחוזים עם צדדים שלישיים ובעת שהם גובים מהם דמי שכירות, פועלים כשלוח של בעלי הדירות והכספים הנגבים מפעילות זו מוחזקים בידי הנציגות או "המתחזק" בנאמנות עבור בעלי הדירות. משכך, בעלי הדירות, במסגרת האסיפה הכללית, הם אלו שקובעים מתי וכיצד יחולקו הכנסות שהופקו מהשטחים המשותפים. כאשר הניהול והפקת ההכנסות נעשו ע"י "מתחזק" רצוי כמובן שהנושא יעוגן במסגרת הסכם ניהול שיאושר ע"י בעלי הדירות או הנציגות שהוסמכה לכך.

27. בהעדר כל הוראה בתקנון בין הנתבעת לבעלי החנויות או בהסכם שנכרת בינה לבין התובע, ובהעדר החלטה בנושא שהתקבל באסיפה של כלל בעלי החנויות, רשאי התובע לבקש לקבל לידי מדי שנה את חלקו היחסי בהכנסות או ברווחים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד**

מס' תיק: 2/118/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

28. אין לקבל את טענת הנתבעת כי פסה"ד שניתן בת"א 2020/95 (אשקלון) כדורי ואח' נ' לוי ואח' יצר מעשה בית דין כנגד דרישת התובע בתביעה דנן לקבלת חלקו היחסי בהכנסות. הנתבעת עצמה מדגישה בסיכומיה כי לא נדונה ולא נבחנה האפשרות להצהיר כי התובע זכאי לקבל חלק יחסי מההכנסות המתקבלות בידי הנתבעת מהרכוש המשותף. מקובלת טענת התובע כי פסה"ד האמור דן בשיעור דמי הניהול שיושת על התובע ובשיעור השתתפותו בהוצאות החשמל הניקיון והאבטחה בלבד. אין חולק אם כן כי במסגרת ההליך שנדון בת"א 2020/95 לא עלתה דרישה מצד התובע לקבלת חלקו בהכנסות מהרכוש המשותף ולא נדונה האפשרות כי יהיה זכאי לכך. לפיכך לא נוצרו השתק עילה או השתק פלוגתא בסוגיה זו. המחסום הדיוני היחיד החל על עילת תביעתו זו של התובע הוא מחסום ההתיישנות ועל כן מלכתחילה הסעד הכספי הנגזר מעילת תביעה זו חל רק על שבע השנים שקדמו להגשת התביעה.

29. בהקשר זה יש לדחות גם את טענת הנתבעת כי התובע לא זכאי לקבל לידיה את הדו"חות הכספיים והחשבונאים שעניינם בהכנסות הנתבעת מהרכוש המשותף ובכלל וכי לא הוכיח כי בינו לבין הנתבעת קיימת מערכת יחסים מיוחדת המצדיקה גילוי חשבונות. 30. ראשית, דומה כי סוגיה זו הוכרעה עוד במסגרת הדיון הראשון שהתקיים בפני ביום 15.6.2020 בסיומו ניתנה בהסכמה החלטתי כי הנתבעת תמציא לידי התובע דו"חות הכנסות והוצאות של פעילותה בקניון בשבע השנים שקדמו להגשת התביעה תוך מתן דגש על פירוט הכנסותיה בשל השכרה או שימוש ברכוש המשותף. שנית, מקובלת עלי לחלוטין טענת התובע כי נוכח מעמדה של הנתבעת כמתחזק חלות עליה הוראות סעיף 71(ד) לחוק המקרקעין המורה כך:

"על המתחזק יחולו, לענין ניהול החשבונות ואישורם והמצאת מידע לבעלי הדירות, החובות המוטלות על גזבר בסעיף 16 לתקנון המצוי שבתוספת".

והנה, סעיף 16 לתקנון המצוי מורנו כך:

(א) הגזבר יקבל חשבון לכל הוצאה, ימסור קבלה לכל הכנסה וינהל פנקס הכנסות והוצאות; הגזבר יביא לאישור האספה הכללית הרג ילה את הפנקס וכן יביא עמו את החשבונות והקבלות שקיבל, העתקי הקבלות שמסר והמסמכים הנוגעים להם.

(ב) הגזבר יערוך דין וחשבון כספי אחת לששה חדשים; הדין וחשבון יכלול גם את פירוט ההשקעות של ההכנסות שהצטברו.

(ג) בעל דירה רשאי בכל עת סבירה לעיין בפנקס ההכנסות וההוצאות, בחשבונות, בקבלות ובמסמכים הנוגעים להם ובדין וחשבון הכספי.

... (ד)

... (ה)



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/118/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

31. מעמדה של הנתבעת כ"מתחזק" בשילוב עם הוראות התקנון המצוי מקים מערכת יחסים מיוחדת בינה לבין התובע כבעלים של דירה בבית משותף, מערכת בעלת מאפיינים זהים בחלקם ליחסים הקיימים בין בעל דירה לבין הנציגות הנבחרת בבית המשותף (מקום בו לא מונה מתחזק). מכח מערכת יחסים זו, הוראת החוק המפורשת והתקנון המצוי קמה לתובע זכות לדרוש לעיין בדו"חות בהכנסות והוצאות של הנתבעת שעניינם ניהול הבית המשותף ולנתבעת חובה לנהל פנקסי הוצאות והכנסות בנוגע לניהול והחזקת הבית המשותף שנמסרו לידה ולהציגם לפני התובע.

32. טענת הנתבעת כי התובע "ישן" על זכאותו לקבל את חלקו בהכנסות מהרכוש המשותף במשך שנים ארוכות ועל כן יש לראות בכך הסכמה שבשתיקה לוותר על חלקו זה, או כי היא נגועה בשיהוי, אכן מהווה שינוי חזית מצד הנתבעת שלא ניתנה לגביו הסכמה או החלטה המתירה אותה ועל כן אין לדון בה.

33. אשר על כן, אני קובע כי התובע זכאי לקבל לפי חלקו היחסי ברכוש המשותף, את חלקו בהכנסות או ברווחים שהפיקה הנתבעת משטחי הרכוש המשותף בשנים הרלבנטיות לתביעה.

34. ככל שהנתבעת מבססת את תקציב הניהול וההחזקה של הקניון גם על הכנסות שהיא מפיקה מהרכוש המשותף וככל שבעלי חנויות נוספים יבקשו כעת את חלקם בהכנסות אלו, דומה כי יהיה עליה לערוך תחשיב חדש של התקציב השנתי ולגזור מתוכו דמי ניהול בשיעור גבוה יותר אותו ידרשו בעלי החנויות לאשר.

35. לאור הכרעתי דנן, יש כעת להכריע האם זכאי התובע לחלקו בהכנסות הנתבעת שהופקו מהרכוש המשותף, או רק מרווחיה וכיצד יש לחשב רווחים אלו. כאן המקום להזכיר כי עפ"י דו"ח "רווחים חודשיים משטח ציבורי 2012-2018" (או שמה מדובר בהכנסות), אשר צורף להודעת הנתבעת ביום 20.8.20, בשנים 2012-2018 הפיקה הנתבעת רווחים מהשכרה ומשימוש של שטחים המהווים חלק מהרכוש המשותף ע"י צדדים שלישיים, לרבות רווחים מהבנקט שהוצב בשטחים אלו בסכום כולל של 4,750,116 ₪ (12*395,483). נוכח העובדה כי לתובע נכס בגודל של 25.6 מ"ר מתוך 8,396 מ"ר (ראו סעיף 12 לכתב התביעה) אזי, מבלי לקובע מסמרות בדבר, הסעד הכספי שיכול להינתן לתובע בגין שנים אלו עומד ע"ס של 14,483 ₪.

36. בנוסף לדו"חות שהומצאו ע"י הנתבעת עד להגשת הערעור בביהמ"ש המחוזי, קבעתי בהחלטתי מיום 29.7.21, זאת בהסתמך על פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי הנכבד, כי על הנתבעת להמציא לידי התובע תצהיר המפרט את רשימת כל הסכמי השכירות, של חלקים מהרכוש המשותף, אשר נערכו בתקופה הרלבנטית, תוך פירוט שם המושכר, שטח המושכר, תקופת השכירות ודמי השכירות. ככל שכך נעשה, ובצירוף הדו"ח שכבר נערך ע"י הנתבעת, בידי התובע הנתונים הדרושים לחישוב הכנסותיה של הנתבעת בתקופה הרלבנטית. לפיכך, אני מורה לצדדים לנסות לגבש תחשיב מוסכם לעניין הכנסות הנתבעת. כן מוטל על



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/118/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הצדדים לבחון האם, הלכה למעשה, ניתן לחלץ מהדו"חות הכספיים מה הרווח הנקי (לפני מס) של הנתבעת מאותן הכנסות. לחלופין, נוכח התחשיב שערכתי לעיל, ואף אם יש בו סטייה מסוימת מהתחשיב שיגבש כל צד, מומלץ לצדדים להגיע לידי הסכמה בדבר הסעד הכספי שיינתן לתובע על מנת לייתר את הצורך בברור הסוגיה שטרם הוכרעה. הודעה משותפת תוגש תוך 45 יום.

התובע אינו זכאי להחזר תשלום עבור הוצאות מיזוג ולפטור מהן ממועד הגשת התביעה

37. בסוגיה זו אני סבור כי הדין עם הנתבעת.
38. ראשית, בסוגית שיעור דמי הניהול ניתן פס"ד במסגרת ת"א 2020/95 שבו גם קביעה מפורשת לעניין אופן חישוב חלקו של התובע בהוצאות החשמל. התובע טוען כי פסה"ד ניתן מתוך נקודת מוצא כי הוא מקבל וימשיך לקבל שירותי מיזוג מאת הנתבעת אך בשנת 2010 החליט להתנתק ממערכת המיזוג הכללית והתקין מערכת נפרדת בחנותו ואין הצדקה לכך שיישא, בחלקו היחסי, בהוצאות המיזוג של כלל הקניון. הנתבעת ציינה לפני בכל הזדמנות וגם בסיכומיה כי מאז ניתן פסה"ד הקפיד התובע לדבוק בו וסירב לעדכן את דמי הניהול. התובע אינו רשאי לבקש כי אותו חלק מפסק הדין שכיום אינו עונה על האינטרסים הכלכליים-מסחריים שיש לו היום לעניין תפעול והחזקת החנות שבבעלותו - יבוטל, אך לדבוק ביתר הרכיבים של פסק הדין. התובע רשאי לפנות לנתבעת ולבקש לבטל בהסכמה את כל הקביעות שניתנו בפסק הדין ולגבש במו"מ הסכמה בדבר שיעור דמי הניהול ואופן חישובם בהם יישא מעתה ואלך, לרבות חלקו בהוצאות המיזוג.
39. שנית, אף אם לא היה קיים פס"ד בין הצדדים לעניין גובה דמי הניהול החל על התובע, אזי, בהעדר הוראה סותרת בתקנון, חלות על התובע הוראותיו של סעיף 58 לחוק המקרקעין:
- "בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנהגה, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר; לענין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות."**

40. בצדק ציינה הנתבעת כי טענות התובע למתן פטור מחלקו בהוצאות המיזוג בנימוק כי אינו "נהנה" משירותי מיזוג, כמוהם כטענה של בעל דירה בקומת הקרקע בבניין שבו מותקנת מעלית כי יש לפטור אותו מלשאת בחלקו היחסי בהוצאות התחזוקה של המעלית והשימוש בה. ויושם לב כי גם כאשר אדם רכש דירה בקומת קרקע בבניין שאין בו מעלית ובשלב מסוים החליטו רב בעלי הדירות להתקין בבניין מעלית, הרי שבהתאם להוראות סעיף 59(א) לחוק המקרקעין, **"כל בעלי הדירות יהיו חייבים להשתתף בהוצאות החזקתה והפעלתה של המעלית"** (סעיף 59(ב)(4) לחוק המקרקעין). עוד יובהר כי, בדומה למה שקבע



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/118/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המחוקק בעניין הוספת מעלית לבית משותף, אין לדידי כל מקום להבחין בהקשר זה בין עלויות החשמל של מערכת המיזוג בקניון לבין עלויות התחזוקה והתיקון שלה.

41. בנוסף, אין הנתבעת מוסמכת כלל להעניק לתובע פטור מתשלום ההוצאות האמורות שכן לשם כך נדרשת הסכמה של כל בעלי הדירות בבית, שכן משמעותו הטלת תשלום עודף על יתר בעלי הדירות בבית, וראו לעניין זה [סעיף 12 \(ב\)](#) לתקנון המצוי אשר בתוספת [לחוק המקרקעין](#) הקובע כדלקמן: "החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה".

42. לפיכך, אני מורה על דחיית דרישתו של התובע להשיב לו את הוצאות המיזוג בהן נשא ולהעניק לו פטור מתשלומן ממועד הגשת התביעה ואילך.

43. לסיום החלטתי זו אבקש להקדים ולהעיר לעניין הוצאות ההליך כולו: בעת פסיקת הוצאות המשפט תובא בחשבון העובדה כי כל עילות התביעה הכספיות של התובע נדחו - מצד אחד, אך התקבלה עילת התביעה העיקרית לקבלת דו"חות כספיים מהנתבעת ולהכרה בזכותו לקבל את חלקו בהכנסות מהרכוש המשותף – מצד שני.

ניתן ביום 15 מרץ 2022, י"ב אדר ב' תשפ"ב, בהעדר.

אלעד אזר
מפקח על רישום מקרקעין